의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에이에스피티

【특허고객번호】 1-2018-073641-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 최훈식

【대리인번호】 9-1998-000588-4

【포괄위임등록번호】 2018-087247-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0170433

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0173896-99

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 최훈식 (서명 또는 인)

의견내용

1. 본원발명에 대한 2019년 03월 08일자 의견제출통지서에 의하면,

□ 특허 가능한 청구항 : 제5항

[구체적인 거절이유]

『이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제8항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개평11-077897호(1999.03.23. 공개)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2002-210868호(2002.07.31. 공개)

인용발명 3 : 일본 공개특허공보 특개2014-040038호(2014.03.06. 공개)

인용발명 4 : 일본 공개특허공보 특개2001-214144호(2001.08.07. 공개)

청구항 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제8항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2 또는 인용발명 1 내지 3 또는 인용발명 1,2,4에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다.』라는 의견제출통지 이유입니다.

2. 이에 대하여, 본원출원인은 본원발명에 대해 청구범위를 특허 가능한 청구항의 구성을 포함하는 새로운 구성으로 보정 및 감축보정함으로써 인용발명 1 내지 4와 차별성을 가질 수 있도록 하였으며, 이러한 보정을 통해 본원발명은 특허등록 가능한 청구범위를 갖는다는 의견을 다음과 같이 개진합니다.

가. 청구범위 보정내용

[청구항 1] (정정)

무인쇄 또는 1도 이상의 색상으로 인쇄된 상태에 있는 제1급지의 필름원단에 제2급지 및 제3급지의 필름원단을 공급하여 3겹으로 합지하되, 무용제 접착제를 이용하여 합지 처리함으로써 식품용 포장필름을 제조하며, 각 필름원단은 롤에 감긴 상태에서 다수의 이송롤러를 통해 이송 공급 및 롤투롤 방식으로 자동 합지 처리하기 위한 식품 포장필름 제조용 무용제 타입 합지기에 있어서,

상기 무인쇄 또는 1도 이상의 색상으로 인쇄된 상태에 있는 제1급지를 이송 공급하되 제1급지의 일면에 무용제 접착제를 도포하는 제1급지 이송부와, 상기 제1급지 이송부로부터

이송 공급 및 일면에 무용제 접착제가 도포된 제1급지에 제2급지를 이송 공급하여 2겹 합지를 수행하는 2겹 합지부를 포함하는 제1합지유닛;

상기 제3급지를 제1급지와 반대되는 방향에서 이송 공급하되 제3급지의 일면에 무용제 접착제를 도포하는 제3급지 이송부와, 상기 제3급지 이송부로부터 이송 공급 및 일면에 무용제 접착제가 도포된 제3급지와 상기 2겹 합지부로부터 2겹 합지물을 서로 다른 방향에서 동시에 이송 공급받아 3겹 합지를 수행함으로써 식품용 포장필름을 제조하는 3겹 합지부를 포함하는 제2합지유닛; 으로 이루어지고,

상기 2겹 합지부와 상기 3겹 합지부는 이웃하여 서로 마주하는 형태로 간격 배치되며,

상기 제1급지 이송부와 제3급지 이송부는 각각 무용제 접착제를 도포하기 위한 무용제 도포부를 포함하고,

상기 2겹 합지부와 3겹 합지부는 각각 이송 공급되는 필름원단에 가해지는 힘을 중량으로 감지하여 텐션장력을 자동 조절할 수 있도록 함으로써 구김 발생을 방지하도록 로드셀 타입의 텐션조절기가 장착하되,

상기 로드셀 타입의 텐션조절기는, 상기 필름원단을 이송 공급하는 다수의 이송롤러 중 어느 하나 이상에 설치하되, 이송롤러의 양측단부에 결합되어 이송 공급되는 필름원단 측에 가해지는 힘을 이송롤러를 통해 중량으로 감지하여 전기신호를 발생시키는 로드셀; 상기 로드셀을 통해 필름원단에 가해지는 힘을 중량으로 감지한 정도에 따라 다수의 이송롤러 중에 구비된 텐션조절롤러에 대해 위치를 조정하여 텐션장력을 조절하게 한 텐션조절부;를 포함하며, 상기 텐션조절부는, 상기 텐션조절롤러의 양측단부에 조립되어 구비되는 것으로서, 일단이 텐션조절롤러 측에 지지 결합되고 타단이 지지봉에 지지 결합되는 링크부재; 상기 링크부재를 밀고 당김에 의해 텐션조절롤러의 위치를 조정하도록 결합된 텐션조절실린더;를 포함하는 것을 특징으로 하는 식품 포장필름 제조용 무용제 타입 친환경 합지기.

여기서, 상기의 정정 보정된 내용을 갖는 새로운 청구항 1(독립항)은 최초 출원서 상의 청구항 1에 특허 가능한 청구항 5의 기술구성을 병합하면서 인용항인 청구항 4를 함께 병합하는 보정을 갖게 하여 본원발명을 명확히 기재함과 더불어 인용발명 1 내지 4와는 차별성을 갖도록 재구성한 것이며,

이와 같은 청구범위의 보정은 상세한 설명 및 도면을 통해 뒷받침되는 내용을 포함하는 보정으로서, 특허법에서 규정하는 보정범위를 벗어나지 않는 정당한 보정에 해당하는 것이라 사료됩니다.

나. 따라서, 상술한 내용으로 청구항 1(독립항)을 정정 보정하여 청구범위를 새롭게 재구성한 본원발명의 청구항 1은 특허등록 가능한 기술적 범주를 갖는 것이라 사료되오며, 이러한 새롭게 보정된 청구항 1을 인용하는 종속항인 청구항 2, 청구항 3, 청구항 6 내지 8 또한 특허등록 가능한 기술적 범주를 갖는 것이라 사료됩니다.

3. 이상에서와 같이, 본원출원인이 동일자로 제출하는 의견서 및 보정서에 의거하여 심사관님의 지적사항은 해소될 수 있을 것으로 사료되오며, 또한 본원출원인의 사정에 의하여 기간단축을 함께 신청하오니, 본원발명에 대해 빠르게 특허결정이 이루어질 수 있도록 허락하여 주시기를 간절히 소원하는 바입니다.